

【첨부2】 감사결과 처분요구서

일련번호	2	감사자	♠♠♠ 수석연구원 ♥♥♥ 선임연구원	공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액
수감부서	♣♣♣♣본부	처분요구 일자	2025.12	회신 기일
				2026.02

개 선

제 목 교육훈련 및 파견 대상자 선정절차 등 관리 미흡

소 관 부 서 ♣♣♣♣획본부

조 치 부 서 ♣♣♣♣본부(♣♣♣♣실)

내 용

1. 업무개요

한국산업기술진흥원(이하 “진흥원” 이라 함)은 단위조직이 수행할 직무의 범위를 명확히 구분, 분장하여 합리적으로 업무를 수행하게 하기 위해 「직무분장 운영규칙」에 따라 진흥원 각 부서의 직무를 정하고 있으며, 이에 따라 인재경영실은 인력운영, 교육훈련 관련 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「인사규정」 제44조(교육훈련)에 따라 원장은 직원의 업무능력 향상을

위하여 교육훈련을 실시하도록 되어 있고, 「교육훈련 운영규칙(이하 “규칙”이라 함)」 제9조(선정절차)에 따르면 국내 중장기교육은 인사위원회의 심의를 거쳐 원장이 정하고, 제16조(교육훈련의 중지)는 정당한 사유로 본인이 소속부서장을 경유하여 교육훈련의 중지를 요청할 때 인사위원회의 심의를 거쳐 원장이 교육훈련을 중지시킬 수 있도록 정하고 있다. 제15조(교육훈련자의 의무)에 따라 임직원은 원장의 승인 없이 교육훈련 기관 및 기간 변경, 교육훈련 중단에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

또한, 「국내지역 파견직원 운영지침(이하 “지침”이라 함)」 제3조(파견자 선정절차)에 따라 직원을 외부기관에 파견하고자 할 때에는 원내 공모 후 주요조직 부서장이 인사관리부서장에게 추천하여야 한다. 파견자의 선정은 파견기간이 1년 이상인 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 원장이 승인하도록 되어 있다.

이처럼, 교육훈련 및 파견의 경우 근무환경 및 조건 등 변화에 대한 직원의 권리를 보호하기 위해 인사권자의 자의적 판단을 최소화하고 절차적 정당성을 확보할 수 있도록 인사위원회 심의를 거쳐 원장이 정하도록 하고 있다.

따라서, ♣♣♣♣실은 임직원의 교육훈련, 파견 등의 업무를 수행할 때에는 관련 규칙 및 지침에서 정하고 있는 기준과 절차를 따라야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

교육훈련 및 국내파견 관련 감사실로 민원이 제기된 건에 대한 관련 규정의 적정성 및 처리절차 등에 대해 검토한 결과, 교육훈련기간이 종료

되지 않은 교육훈련자에 대한 국내파견이 이루어진 사실이 확인되었다.

○○○○○실에 근무 중이던 ◇◇◇ 선임은 ‘제2024-5호 인사명령’에 따라 2024.2.5.~2025.2.4.까지 박사학위과정 교육파견을 명 받은 후, ‘제2024-44호 인사명령’에 따라 박사학위과정 교육파견을 면하고, 산업통상자원부 파견 근무를 명 받았다. ♣♣♣♣실은 인사위원회 심의를 거친 후 원장의 승인을 받아 교육훈련을 중지시켰어야 하나, 인사위원회 심의 절차를 누락한 채 원장의 승인을 받아 교육파견을 면한 것으로 확인되었다.

임직원의 교육훈련, 파견 등의 업무를 수행하고 있는 ♣♣♣♣실은 교육훈련계획의 수립, 대상자 선정, 교육훈련비용 지급 등 모든 과정에 대한 정확한 기준과 절차를 이행하여 직원의 특혜나 예산 낭비 논란을 방지하도록 노력하여야 한다. 이를 위해 「교육훈련 운영규칙」 및 「국내지역 파견직원 운영지침」 등 관련 규정을 명확히 하고 이에 따라 적정하게 업무를 수행할 필요가 있다.

관계부서 의견

♣♣♣♣본부(♣♣♣♣실)는 교육훈련 운영규칙 제15조(교육훈련자의 의무) 및 제16조(교육훈련의 중지)에서 ‘중지’는 ‘교육훈련계획 상의 목표를 마치지 못하고 중도에 그만 두어 교육훈련 목적을 달성하지 못하는 것’을 의미하는 것으로 해당 직원은 국내파견 심의 전 이미 교육훈련계획 상의 목표를 모두 마친 상태이므로 교육훈련 ‘중지’가 아닌 ‘기간변경’으로 보는 것이 합리적이라고 의견을 제시하였다.

또한 국내파견 인사위원회를 거쳐 인사명령을 통해 교육훈련 기간변경에 대해 원장의 승인을 받았으므로 모든 절차를 준수하였다는 입장이다.

이에 대해 검토한 바, 제15조는 교육훈련자의 의무에 대해 명시한 조항으로 원장이 승인한 ‘제2024-44호 인사명령’에 따라 박사학위과정 교육과전을 면한 ◆◆◆ 선임은 교육훈련자의 의무를 위반한 사항이 없다고 판단된다.

그러나, 제16조(교육훈련의 중지)에서 ‘중지’는 ‘교육훈련계획 상의 목표를 마치지 못하고 중도에 그만 두어 교육훈련 목적을 달성하지 못하는 것’을 의미한다는 내용은 규칙에 명시되지 않은 인재경영실의 자의적인 해석으로 판단되며, 국내파견 인사위원회를 거쳐 교육훈련 기간변경에 대한 원장의 승인을 받았다는 의견 또한 해당 인사위원회는 국내파견에 대한 인사위원회로 교육훈련에 대한 논의가 이루어지지 않은 별개의 안건으로 보는 것이 타당하다.

따라서, 국내파견 인사위원회를 거쳐 교육훈련 기간변경에 대해 원장의 승인을 받았으므로 모든 절차를 준수하였다는 ♣♣♣♣실의 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

♀♀♀♀본부장(♣♣♣♣실)은 교육훈련 기간의 변경, 중지 등 당초 교육훈련계획이 변경되는 사항에 대한 명확한 정의 및 절차를 구체화하는 내용 등을 반영하여 교육훈련 운영규칙을 개정하시기 바랍니다.(개선)